

金融監督管理委員會 行政處分（二件）

【第一件】限期改善函

發文日期：中華民國112年10月11日

發文字號：金管證券字第1120384654號

受文者：鴻○○○有限公司（代表人 曾○○）

主旨：貴公司未完成洗錢防制法令遵循之聲明，即從事虛擬通貨平台及交易業務為業，請於112年11月10日前完成改善，並函覆本會改善情形，請查照。

說明：

- 一、依洗錢防制法第5條第2項、第6條第4項前段、虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法（下稱虛擬通貨防制洗錢辦法）第17條第1項及本會110年9月30日金管銀法字第11002729181號令規定辦理。
- 二、本會前發現貴公司疑有從事虛擬通貨業務，以112年7月3日金管證券字第1120141269號函請貴公司於112年8月31日前具體說明所從事虛擬通貨活動是否符合虛擬通貨防制洗錢辦法第2條第1項第1款各目所定範圍，迄未接獲貴公司說明。
- 三、經查貴公司所從事之虛擬通貨業務，符合虛擬通貨防制洗錢辦法第2條第1項第1款第1目（虛擬通貨與新臺幣等法幣間之交換）所定範圍，事證已屬明確；惟貴公司未依同辦法第17條第1項及本會110年9月30日令所定，於時限內完成洗錢防制法令遵循之聲明，核有違反該條項規定，未完成聲明即從事虛擬通貨業務為業之情事。
- 四、爰依洗錢防制法第6條第4項前段規定，限貴公司於112年11月10日前完成改善，即應於完成洗錢防制法令遵循之聲明程序前停止從事上開業務，並函覆本會改善情形。倘屆期未完成前揭聲明而仍從事虛擬通貨業務為業，或未向本會說明改善情形，本會得依同條項規定，核處新臺幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

五、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書經由本會向行政院提起訴願。

正本：鴻○○○有限公司

主任委員 ○○○

【第二件】裁處書

發文日期：中華民國113年1月2日

發文字號：金管證券罰字第1120152804號

受處分人：鴻○○○有限公司

代表人：曾○○

地 址：臺北市松山區八德路○段○號○樓

主旨：受處分人未完成洗錢防制法令遵循之聲明即從事虛擬通貨平台及交易業務為業，經限期改善屆期未改善，處罰鍰新臺幣50萬元。

事實：

- 一、本會依法務部調查局函送金融情報相關資料，發現受處分人疑有從事虛擬通貨買賣情事。
- 二、經臺南市政府警察局第二分局112年12月7日南市警二偵字第1120725436號函檢送臺灣士林地方檢察署案件發交調查指揮書及受處分人代表人曾○○112年12月6日調查筆錄，曾○○自承受處分人係虛擬通貨平台業者，現以受處分人名義從事上開業務；另受處分人112年12月13日陳述意見函亦坦承正辦理洗錢防制法令遵循之聲明中。
- 三、本會前以112年10月11日金管證券字第1120384654號函限受處分人於112年11月10日前完成改善並函覆改善情形，受處分人未

依限辦理；經查財政部稅務入口網營業（稅籍）登記資料，受處分人營業狀態仍顯示為營業中。

理由及法令依據：

- 一、洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用該法關於金融機構之規定。
- 二、虛擬通貨防制洗錢辦法第17條第1項規定，本事業應依本會指定之文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循之聲明。
- 三、受處分人未完成上開聲明即從事本事業，違反前開規定；經本會限期令其改善，屆期未改善，核已構成洗錢防制法第6條第4項前段所定要件。

處分內容：依洗錢防制法第6條第4項前段規定，衡酌違規情節，處受處分人法定最低額罰鍰新臺幣50萬元。

繳款期限：本裁處書送達之次日起30日內

繳款地點：本會指定之代收機構

注意事項：

- 一、不服本處分者，得自本處分送達之次日起30日內，繕具訴願書經由本會向行政院提起訴願。
- 二、罰鍰逾期不繳納者，移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

主任委員 ○○○